।।श्री।।

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

फैसला

मुद्दा नम्बर– ०८२-८१-२८५७

रजिष्ट्रेशन नम्बर– ३९-०८२-१४१०१

दायरी मिति– २०८२।०९।१७

फैसला मिति– २०८३।०६।१५

निर्णय नम्बर– ८९

मुद्दा– कर्तव्य ज्यान

वादी

तिलक साउँदको जाहेरीले नेपाल सरकार।

प्रतिवादी

नरपति कार्कीको नाति, भान कार्की र बेशरी देवी कार्कीको छोरा, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी जिल्ला साविक तिजाली गा.वि.स. वडा नं. ९, हाल परिवर्तित शिखर नगरपालिका वडा नं. ५ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९, सिनामंगल, ओमनगर बस्ने पुष्कर कार्की।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(१) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४५ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रकी भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ।

तथ्य खण्ड

१. जाहेरी दरखास्त– म जाहेरवाला तिलक साउँदको दिदी बिस्ना साउँद र प्रतिवादी पुष्कर कार्कीले प्रेम विवाह गरी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९, सिनामंगल, ओमनगरस्थित सुभद्रा नेपालको घरमा डेरा गरी बस्दै आएका थिए। निजहरूबाट जन्मिएको चार महिनाको छोरा माहिर कार्कीको टाउकोको रोगको उपचार तथा शल्यक्रिया भई घरमा स्याहार भइरहेको थियो। मिति २०८२।०८।२१ गते दिउँसो प्रतिवादीले घरायसी विषयमा दिदीसँग विवाद गरी भान्जा माहिर कार्कीको घाँटीमा चक्कु प्रहार गरी ज्यान मारेका र दिदीलाई समेत इँटा ढुङ्गाले प्रहार गरी घाइते बनाई बालकको लास कोठामा छाडेर झ्यालबाट भागेका हुँदा निजलाई ज्यानसम्बन्धी कसूरमा कारवाही गरी उचित क्षतिपूर्ति समेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत बेहोराको जाहेरी दरखास्त।

२. घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्काहरू–

२.१ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९, सिनामंगल, ओमनगरस्थित सुभद्रा नेपालको घरको दोस्रो तलामा प्रतिवादी र निजको परिवार बस्ने कोठाको पलङमा माहिर कार्कीको लास रहेको, घाँटीको अगाडिको भागमा गहिरो काटिएको घाउ, घाँटीको नलीसमेत काटिएको अवस्था तथा छातीको दायाँबायाँ घोचिएका घाउ देखिएको थियो। लास नजिकै रगतजस्तो पदार्थ लागेका पहेँलो र कालो विँड भएका दुई थान चक्कु रहेका र ग्रिल नभएको खुला झ्यालको खापामा पर्दा बाहिरसम्म झुन्डिएको थियो। दुई थान चक्कु, रगतजस्तो पदार्थको स्वाब तथा पर्दा उठाई लगिएको भन्ने समेत बेहोराको घटनास्थलसहितको लास जाँच मुचुल्का।

२.२ सिनामंगलस्थित KMC अस्पतालनजिकको गोरेटो बाटोमा बिस्ना साउँदको टाउकोमा प्रहार भई निजलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको, बाटोछेउ इँटा, ढुङ्गा तथा सिमेन्टका टुक्रा रहेका तर प्रहारमा प्रयोग भएको वस्तु यकिन गर्न नसकिएको भन्ने समेत बेहोराको निजले देखाएको घटनास्थलको मुचुल्का।

३. शव परीक्षण प्रतिवेदन– मृतक माहिर कार्कीको घाँटीमा ९ से.मी. × २ से.मी.को गहिरो काटिएको घाउ भई श्वासनली, अन्ननली तथा प्रमुख रक्तनलीहरू पूर्ण रूपमा काटिएका, घाँटीका C3-C4 बीचको भागसम्म चोट पुगेको, घाँटीको बायाँ भागमा एकभन्दा बढी धारिलो प्रहारका घाउ आपसमा जोडिएका तथा छातीको दायाँबायाँ मांसपेशीसम्म पुगेका घोचिएका घाउ रहेका थिए। मृत्युको कारण "SHARP

FORCE INJURIES TO THE NECK" उल्लेख भएको भन्ने समेत बेहोराको फरेन्सिक मेडिसिन विभाग, महाराजगंज, काठमाडौंबाट प्राप्त शव परीक्षण प्रतिवेदन।

४. <u>घाइते बिस्ना साउँदको घाउ जाँच केस फाराम</u>– ढुङ्गाको प्रहारबाट टाउकोको पछिल्लो भागमा च्यातिएको घाउ रहेको, प्रयोग भएको वस्तुको प्रकृति Blunt force र चोटको प्रकार सामान्य Simple उल्लेख भएको घाउ जाँच केस फाराम।

५. <u>प्रतिवादी पुष्कर कार्कीको अनुसन्धानको बयान</u>– म नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा कार्यरत छु। बिस्ना साउँदसँग विवाह भई मिति २०८२।०४।११ गते छोरा माहिर कार्कीको जन्म भएको हो। छोराको टाउकोमा रगत तथा पानी जम्ने समस्या भई शल्यक्रिया र पटकपटक उपचार गर्दा करिब दश–बाह्र लाख रुपैयाँ खर्च भएको, तलब, सञ्चयकोष र सापटी रकमसमेत खर्च भएको थियो। बच्चा धेरै रुने, नसुत्ने र स्वास्थ्यमा सुधार नहुने हुँदा हामी तनावमा थियौं। वारदातका दिन बच्चाको रिपोर्ट देखाउन अस्पताल गई फर्केपछि उपचार तथा खर्चको विषयमा श्रीमतीसँग विवाद भयो। श्रीमतीले बच्चालाई वा आफूलाई मार्न भनेको र एकोहोरो विवाद गरेकोले आक्रोशमा परी निजलाई पछाडि धकेली खाटमा रहेको कालो बिँडको चक्कुले बच्चाको घाँटीमा प्रहार गरी मारेको हुँ। त्यसपछि म पनि मर्छु भन्दा श्रीमतीले रोकेकी र बच्चालाई बाहिर लगी गाड्ने सल्लाह भएको थियो। श्रीमतीले बच्चा बोकी बाहिर गएपछि होहल्ला गरेकी र बच्चा दिन नमानेकीले ढुङ्गाले निजको टाउकोमा प्रहार गरेको हुँ। बच्चा भुइँमा खसेपछि उठाई कोठामा राखी झ्यालबाट निस्केर न्युरोड गई ए.टी.एम.बाट रु. २०,०००।– निकाली कलंकीबाट गाडी चढी जाँदा नागढुङ्गामा पक्राउ परेको हुँ भन्ने समेत बेहोराको बयान।

६. <u>बुझिएका मानिसहरूले गरेको घटना विवरण कागज–</u>

६.१ <u>बिस्ना साउँद</u>– प्रतिवादी मेरा श्रीमान् र मृतक हाम्रो चार महिनाको छोरा हुन्। बच्चाको टाउकोको रोगको शल्यक्रिया तथा उपचार भइरहेको र उपचारमा हाम्रो तलब, सञ्चयकोष तथा सापटी रकम खर्च भएको थियो। वारदातका दिन म कपडा धोई सुकाउँदै गर्दा प्रतिवादी बच्चाको रिपोर्ट देखाउन अस्पताल गई फर्केका थिए। म बच्चा भएको कोठामा पुग्दा निजले बच्चालाई मारेको बताए। हेर्दा निजको हातमा रगत लागेको, बच्चाको घाँटी काटिएको र बच्चाले स्याकस्याक गरिरहेको देखें। म रुन कराउन लाग्दा निजले मेरो मुख थुनी घाँटी अठ्याएका र मार्ने धम्की दिएका हुँदा निजलाई शान्त पारेर बच्चालाई बाहिर निकाली अस्पताल पुर्‍याउने उद्देश्यले बच्चा फाल्न जाऔं भनेकी हुँ। बच्चा बोकी बाहिर पुगी गुहार माग्दा निजले बच्चा खोसेका र इँटाले मेरो टाउकोमा पटकपटक प्रहार गरेका थिए। बच्चा भुइँमा खसेपछि निजले कोठातर्फ लगे। छरछिमेकीले मलाई अस्पताल पुर्‍याए। मेरो टाउकोमा बाह्रवटा टाँका

लगाइएको छ। बच्चाको हत्या गर्ने कार्यमा मेरो संलग्नता छैन भन्ने समेत वेहोराको घटना विवरण कागज।

६.२ <u>शंकर कार्की</u>– प्रतिवादी मेरा दाजु, बिस्ना साउँद भाउजु र मृतक भतिज हुन्। केही समयदेखि निजहरूसँग बसेकोमा बच्चाको उपचार तथा बिरामी अवस्थाको विषयमा दाजुभाउजुवीच सामान्य खट्पट हुने गरेको थियो। बच्चा रातदिन रुने तथा नसुत्ने गरेको देखेको हुँ। वारदातका दिन बिहानै कीर्तिपुर गएको हुँदा घटना देखेको छैन। फर्कंदा दाजुले बच्चाको हत्या गरी भाउजुलाई समेत इँटाले प्रहार गरेको थाहा पाएको हुँ भन्ने समेत वेहोराको घटना विवरण कागज।

६.३ <u>सुभद्रा कुमारी नेपाल</u>– प्रतिवादी र निजको परिवार मेरो घरमा डेरा गरी बस्थे। बच्चा बिरामी भई शल्यक्रिया तथा उपचार भइरहेको कुरा बिस्ना साउँदले बताएकी थिइन्। वारदातका समयमा माइतीघरमा रहेकोमा कमलेश ठकुल्लाले फोन गरेपछि घरमा आई घटना थाहा पाएकी हुँ। प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का गरी दुई थान चक्कु र पर्दासमेत उठाएको हो भन्ने समेत वेहोराको घटना विवरण कागज।

६.४ <u>गीता श्रेष्ठ</u>– घटना भएपछि प्रहरीसँग कोठामा जाँदा पलङमा बालकको रगतले लतपतिएको लास, घाँटीमा गहिरो काटिएको घाउ, छातीमा घोचिएका घाउ तथा नजिकै रगतजस्तो पदार्थ लागेका दुई थान चक्कु देखेकी हुँ। प्रतिवादीले बच्चाको हत्या र श्रीमतीलाई प्रहार गरी भागेको कुरा अरूबाट थाहा पाएकी हुँ भन्ने समेत बेहोराको घटना विवरण कागज।

६.५ <u>कमलेश ठकुल्ला</u>– सोही घरको भुइँतलामा बस्दै आएकोमा वारदातका दिन बाहिर कराएको सुनी निस्कँदा माथिल्लो तलामा बस्ने प्रतिवादीले बच्चालाई काटेको र श्रीमतीलाई घाइते बनाएको जानकारी पाई घरधनीलाई फोन गरेको हुँ। त्यसपछि प्रहरीले लास जाँच मुचुल्का तथा अन्य कार्य गरेको हो भन्ने समेत बेहोराको घटना विवरण कागज।

७. <u>अभियोग मागदाबी</u>– प्रतिवादी पुष्कर कार्कीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको हुँदा निजलाई सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम सजाय गरी घाइते बिस्ना साउँदको उपचार खर्च तथा मृतककी आमा बिस्ना साउँदलाई सोही संहिताको दफा १८६ बमोजिम मनासिब क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट दिलाई भराई पाउँ। साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत दाखिला गराई पाउँ भन्नेसमेत अभियोग मागदाबी।

८. <u>प्रतिवादीको यस अदालतमा भएको बयान</u>– बच्चाको ब्रेनको समस्याले धेरै दिन बाँच्न नसक्ने भनी डाक्टरले भनेको र बच्चाकै विषयमा श्रीमतीसँग विवाद हुने गरेको थियो। मिति २०८२।०८।२१

गते अस्पतालबाट फर्कदा श्रीमतीले आफूलाई वा बच्चालाई मार्न भनेकीले हामी दुवैको सहमतिमा दुवैले बच्चालाई चक्कु प्रहार गरी मारेका हौं। कसको प्रहारबाट बच्चा मरेको हो थाहा भएन। श्रीमतीले बच्चा बोकी बाहिर लगी होहल्ला गरेपछि बच्चा दिन नमानेकीले निजको टाउकोमा इँटाले प्रहार गरी बच्चा कोठामा राखी झ्यालबाट निस्केको हुँ। कानूनबमोजिम सजाय भोग्न तयार छु भन्ने समेत बेहोराको बयान।

९. <u>यस अदालतबाट भएको थुनछेक आदेश–</u> पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रतिवादी पुष्कर कार्कीलाई मुलुंकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने, सोही संहिताको दफा ८० बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई कारागार पठाउने भन्ने मिति २०८२।०९।२० को आदेशानुसार प्रतिवादी थुनामा रहेका छन्।

१०. <u>जाहेरवाला तिलक साउँदको बकपत्र–</u> घटना भएको समयमा म कीर्तिपुरमा थिएँ। प्रहरीले दिदी अस्पतालमा भर्ना भएको जानकारी दिएपछि अस्पतालमा गई बुझ्दा प्रतिवादीले नाबालक भान्जाको घाँटी काटेको र दिदीलाई समेत इँटाले प्रहार गरेको थाहा पाएको हुँ। दिदीले बच्चालाई उपचारका लागि लैजान खोज्दा प्रतिवादीले खोसी कोठामा लगेको बताएकी हुन्। बच्चाको टाउकोको उपचारमा करिब सात–आठ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको र पूर्ण रूपमा ठीक नहुने भनिएकाले प्रतिवादी तनावमा थिए। बच्चाको मृत्युमा दिदीको संलग्नता छैन भन्ने समेत बेहोराको बकपत्र।

११. <u>सुभद्रा कुमारी नेपालको बकपत्र–</u> मिति २०८२।०९।०७ को घटना विवरण कागजमा भएको बेहोरा तथा सहीछाप मेरै हो। वारदातका समयमा आफ्नो माइतीघरमा थिएँ। मेरो घरमा डेरा गरी बस्ने कमलेश ठकुल्लाले फोन गरेपछि घटना थाहा पाएकी हुँ भन्ने समेत बेहोराको बकपत्र।

१२. <u>विस्ना साउँदको बकपत्र–</u> मिति २०८२।०८।२९ को घटना विवरण कागजमा भएको बेहोरा तथा सहीछाप मेरै हो। प्रतिवादी स्वयंले बच्चालाई मारेको बताएपछि घटना थाहा पाएकी हुँ। बच्चाको ब्रेनमा जमेको रगत पानीमा परिणत गराई पानी निकाल्न शल्यक्रिया गरिएको थियो। बच्चाको हत्या गर्ने कार्यमा मेरो संलग्नता छैन। प्रतिवादीले नै घाँटी काटी मारेका र मलाई समेत टाउकोमा इँटाले प्रहार गरी घाइते बनाएकाले बाह्रवटा टाँका लगाइएको हो। निजलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने समेत बेहोराको बकपत्र।

१३. <u>नमुना परीक्षण प्रतिवेदन-</u> यस अदालतबाट भएको मिति २०८३।०१।०७ को आदेशानुसार नमुना परीक्षण प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ। Human blood was detected in exhibit nos.1,2,3, blood group cannot be detected भन्ने नमुना परीक्षण प्रतिवेदन रहेको छ।

यस अदालतको ठहर

१४. नियमबमोजिम साप्ताहिक एवं दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न प्रमाण कागज अध्ययन गरी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री मनिषबाबु पोखरेल तथा प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नविन घिमिरेले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो।

१५. अब प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी पुष्कर कार्कीले अभियोग मागदाबीबमोजिम नाबालक माहिर कार्कीको नियतपूर्वक ज्यान मारेको हो, होइन; प्रतिवादीले बच्चाको अस्वस्थता र आफू तनावमा रहेको भन्ने जिकिरबाट कसूरको प्रकृति वा आपराधिक दायित्वमा के प्रभाव पर्छ; कसूर ठहरेमा के कति सजाय गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।

१६. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी पुष्कर कार्कीले आफ्नो छोरा माहिर कार्कीलाई चक्कुले घाटी काटी कर्तव्य गरी मारी निज प्रतिवादीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको हुँदा निजलाई सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम सजाय गरी पाउँ भन्ने मुख्य अभियोगदावी रहेको देखिन आयो।

१७. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीको कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहन्छ। प्रतिवादीको बयान, घटनास्थलको अवस्था, चिकित्सकीय प्रमाण र अन्य सम्बद्ध तथ्यलाई परस्परमा परीक्षण गर्दा प्रतिवादी उपरको आरोप शंकारहित रूपमा स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम बालकको मृत्युको प्रकृतितर्फ हेर्दा, घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्कामा मृतकको घाँटीमा गहिरो काटिएको घाउ र छातीमा घोचिएका घाउ उल्लेख भएको पाइयो। शव परीक्षण प्रतिवेदनमा घाँटीको प्रमुख रक्तनली, श्वासनली र अन्ननली पूर्ण रूपमा काटिएको तथा घाँटीमा एकभन्दा बढी धारिलो प्रहारका घाउ रहेको देखिन्छ। सोही प्रतिवेदनले मृत्युको कारण घाँटीमा धारिलो वस्तुको प्रहारबाट भएका चोट भनी निर्धारण गरेको देखियो। यसरी प्रत्यक्ष भौतिक अवस्थासँग विशेषज्ञको चिकित्सकीय निष्कर्ष मेल खाएको हुँदा मृतक माहिर कार्कीको मृत्यु स्वाभाविक रोगको कारणबाट नभई घाँटीमा धारिलो हतियारले पुर्‍याएको चोटबाट भएको तथ्य स्थापित हुन आयो।

१८. उक्त चोट पुर्‍याउने व्यक्तिको सम्बन्धमा प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा खाटमा रहेको कालो बिँडको चक्कुले बच्चाको घाँटीमा प्रहार गरी मारेको भनी आफ्नो कार्य स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको देखियो। यस अदालतमा पनि आफूले बच्चालाई चक्कु प्रहार गरेको र कानूनबमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका अवस्था छ। अनुसन्धानमा आफैले प्रहार गरेको भनी बयान गर्ने र अदालतमा श्रीमतीसमेतले प्रहार गरेको भन्ने कथनमा भिन्नता भए पनि आफूले चक्कु प्रहार गरेको मूल तथ्यमा

निजको बयान परिवर्तन भएको पाइएन। प्रतिवादीले स्वीकार गरेको उक्त कार्य घटनास्थलमा बरामद भएका चक्कु, शवको अवस्था तथा शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत समर्थित रहेको पाइयो।

१९. मृतककी आमा बिस्ना साउँदले बच्चाको घाँटी काटेको आफ्नै आँखाले देखेको भनेको अवस्था छैन। तथापि प्रतिवादीले आफूले बच्चालाई मारेको बताएको, निजको हातमा रगत लागेको, खाटमा बच्चाको घाँटी काटिएको र बच्चाले स्याकस्याक गरिरहेको अवस्था देखेको तथा आफूले बच्चालाई बाहिर लैजाँदा प्रतिवादीले खोसी टाउकोमा ईंटाले प्रहार गरेको भन्ने घटनाका तत्कालीन अवस्थाहरू आमा बिस्ना साउँदका आफ्नै अनुभूति र अवलोकनका विषय हुन्। बिस्ना साउँद मौकामा दिएको सो बेहोरा अदालतको बकपत्रमा पनि यथावत कायम रहेको पाइयो। प्रतिवादीले निजलाई प्रहार गरेको तथ्य स्वीकार गरेका र घाउ जाँच केस फारामले टाउकोमा blunt force प्रहारबाट चोट लागेको पुष्टि गरेको हुँदा निजको कथनको महत्त्वपूर्ण अंश वस्तुगत प्रमाणबाट समर्थित रहेको पाइयो। निजको कथनमा अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै आधार मिसिलबाट देखिन आएन।

२०. जाहेरवाला तिलक साउँद र घरधनी सुभद्रा कुमारी नेपाल वारदातका समयमा घटनास्थलमा नरहेको कुरा निजहरूकै बकपत्रबाट खुलेको देखिन्छ। शंकर कार्की, गीता श्रेष्ठ र कमलेश ठकुल्लाको घटना विवरणमा पनि अरूबाट सुनी थाहा पाएको अंश र आफैंले देखे बुझेको अंश छुट्याउनुपर्ने देखियो। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३७ को प्रत्यक्ष मौखिक प्रमाणसम्बन्धी व्यवस्थाको रोहमा अरूबाट सुनेको कथनलाई हत्या गर्ने कार्यको स्वतन्त्र प्रत्यक्ष प्रमाणको स्थान दिन नमिलेतापनि बच्चाको पूर्व विरामी अवस्था, परिवारको बसोबास, घटनापछि उठेको हल्ला, घाइतेलाई अस्पताल लगिएको अवस्था र कोठामा रहेको लास तथा चक्कुजस्ता आफैंले देखे बुझेका विषयसँग कनेक्ट गरेर हेर्नुपर्ने हुन आयो।

२१. प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा श्रीमतीको सहमतिमा दुवैले बच्चालाई चक्कु प्रहार गरेको र कसको चोटबाट मृत्यु भएको थाहा नभएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ। घटनास्थलमा दुई थान चक्कु भेटिनु वा शवमा एकभन्दा बढी घाउ हुनुबाट मात्र दुई व्यक्ति संलग्न थिए भन्ने निष्कर्ष निस्कँदैन। बिस्ना साउँदले आफूले बच्चालाई मार्न मञ्जुरी वा सहयोग दिएको अस्वीकार गरी आफ्नो तथा बच्चाको ज्यान जोगाउन प्रतिवादीलाई फकाएर कोठाबाहिर निस्कन खोजेको बताएको देखियो। निजले बाहिर पुगी गुहार मागेको र सोही क्रममा प्रतिवादीबाट प्रहार भई घाइते भएको अवस्था निजको कथन र प्रतिवादीको स्वीकारबाट समर्थित छ। बच्चालाई बचाउन सहायता खोज्ने व्यक्तिको यस्तो आचरणलाई हत्या गर्ने साझा योजना रहेको मान्न मिल्दैन। प्रतिवादीले बिस्ना साउँदमाथि लगाएको पोललाई समर्थन गर्ने कुनै स्वतन्त्र प्रमाण मिसिलमा देखिंदैन। तसर्थ सो पोलबाट प्रतिवादीको आफ्नो कसूर खण्डित हुन सक्दैन। प्रस्तुत मुद्दामा बिस्ना साउँदको सहसंलग्नता रहे भएको मान्न मिलेन।

गुमेको अवस्था भिन्न भिन्न विषय रहेको स्थितिमा प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीले दफा १४ को सम्बन्धमा लिएको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन।

२४. मिसिल संलग्न प्रमाणको समग्र मूल्याङ्कनबाट प्रतिवादीले जानाजानी चक्कु प्रहार गर्ने कार्य, बालकको घाँटीमा परेको घातक चोट र सोही चोटबाट भएको मृत्युबीच प्रत्यक्ष कारण सम्बन्ध स्थापित भएको हुँदा प्रतिवादी पुष्कर कार्कीले नाबालक छोरा माहिर कार्कीको नियतपूर्वक ज्यान मारी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) बमोजिमको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूर गरेको देखिन आयो।

२५. अब सजायतर्फ विचार गर्दा, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (२) ले उक्त कसूर गर्ने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तुत मुद्दामा स्थापित कसूर तथा अभियोग मागदाबीको रोहमा प्रतिवादी पुष्कर कार्कीलाई सोही दफाबमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने गर्नुपर्ने देखियो। सो जन्मकैदको गणना सोही संहिताको दफा ४२ बमोजिम पच्चीस वर्ष कैद हुने गरी गर्नुपर्ने हुन आयो।

२६. घाइते बिस्ना साउँदको उपचार खर्चको मागदाबी सम्बन्धमा विचार गर्दा, निजको टाउकोमा प्रहार भई चोट लागेको तथ्य घाउ जाँच केस फाराम, निजको बकपत्र र प्रतिवादीको बयानबाट समर्थित रहेको भएतापनि कति रकम कुन उपचारमा खर्च भएको हो भन्ने आधार प्रस्तुत भएको पाइएन।, निजले बाहवटा टाँका लगाइएको बताए पनि सोबापतको रकम नखुलेको र अदालतमा वकपत्र गर्दाको अवस्थामा आफूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भनी उल्लेखसमेत गरेको नदेखिंदा घाइतेको उपचार खर्च भराई पाउँ भन्ने मागदाबी पुग्न सक्दैन।

२७. मृतकको हकवालाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८६ ले जिउ, ज्यान वा सम्पत्तिमा हानि पुगेमा पीडित र निज नभए हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बिस्ना साउँद मृतककी आमा भएकाले पारिवारिक पीडित तथा हकवालाको हैसियत निजमा रहन्छ। यसलाई अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थासँग समेत जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो ऐनको दफा ३४ को खण्ड (थ) ले कसूर हुँदाका बखत पीडित र पीडक सगोल परिवारका सदस्य रहेको कारण क्षतिपूर्तिको लाभ पीडकले प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको अवस्थालाई सम्बोधन गरेको छ। प्रस्तुत मुद्दामा मृतक प्रतिवादी र बिस्ना साउँदको साझा सन्तान रहेको, निजहरू पति पत्नी भई एकै परिवारमा बस्दै आएका तथा बालकको उपचारमा दुवैको तलब, सञ्चयकोष र सापटी रकमसमेत प्रयोग भएको अवस्था देखिन्छ। मृतककी आमालाई प्रतिवादीबाट भराउने क्षतिपूर्तिको आर्थिक प्रभाव सोही साझा पारिवारिक स्रोतभित्र पर्ने र सगोल परिवारका सदस्यको रूपमा प्रतिवादीले समेत त्यसको लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा छुट्टै क्षतिपूर्ति भराउनु मनासिब देखिएन। अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३४ को खण्ड (थ)

को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने तथ्यसमेत स्थापित भएको नदेखिँदा मृतकको आमा बिस्ना साउँदलाई प्रतिवादी श्रीमान्बाट क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी पुग्न सक्दैन।

२८. पीडितलाई व्यक्तिगत रूपमा भराइदिने क्षतिपूर्ति र पीडित राहत कोषमा बुझाउने क्षतिपूर्ति शुल्क पृथक् कानूनी दायित्व हुन्। अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) ले जन्मकैदको सजाय भएको कसूरदारले रु. २,८००।– क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनको दफा ४२ अनुसार क्षतिपूर्ति शुल्कको दायित्व व्यक्तिगत क्षतिपूर्तिको दायित्वसँग विलीन हुँन सक्दैन। तसर्थ जन्मकैदको सजाय ठहर भएका यी प्रतिवादीबाट रु. २,८००।– क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा दाखिला गराउनुपर्ने देखियो।

२९. <u>घटि सजायको राय</u>

२९.१ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५ को उपदफा (१क) ले जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दाको अभियुक्त अदालतमा कसूर गरेको कुरामा साबित भएको र कसूर गर्दाको परिस्थिति विचार गर्दा जन्मकैद न्यायको रोहमा बढी पर्ने देखिएको अवस्थामा कारणसहित घटी सजायको राय प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्मृतिचन्द्रिकामा न्याय सम्पादनको मूल सिद्धान्तका रूपमा बृहस्पतिस्मृतिको "केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णयः। युक्तिहिने विचारे तु धर्महानिः प्रजायते" वचन उद्धृत गरिएको छ। अर्थात्, कानूनको अक्षरमा मात्र टेकेर विवेकरविना निर्णय गरियो भने न्यायको हानि हुन सक्छ भन्ने भाव उक्त वचनमा रहेको छ। यही मान्यता र उक्त कानुनी व्यवस्थाका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा न्यायको रोहमा घटी सजायको राय प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नमा विवेचना गर्नु मनासिब देखियो।

२९.२ प्रस्तुत वारदातका गम्भीर पक्षहरूलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। मृतक चार महिनाको, बिरामी र आफ्नो बचाउ गर्न नसक्ने बालक रहको र निजको संरक्षण गर्ने दायित्व भएका बाबुले नै धारिलो हतियार प्रयोग गरी ज्यान लिएका अवस्था छ। घाँटीमा गहिरा तथा अनेक चोट हुनु, छातीमा समेत घाउ हुनु, बच्चालाई बाहिर लैजाने आमालाई प्रहार गरी घाइते बनाउनु र घटनास्थलबाट भाग्नु प्रतिवादीको पक्षमा अनुकूल तथ्य भने होइनन्। मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३८ ले बालबालिका तथा आफ्नो बचाउ गर्न नसक्ने व्यक्तिविरुद्धको कसूरलाई गम्भीरताको दृष्टिले हेरेको अवस्था पनि छ। प्रहरी सेवामा कार्यरत प्रतिवादीको कानून र संरक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत विचारणीय हुन्छ। तथापि वारदातको पृष्ठभूमिको अर्को पक्ष पनि मिसिलबाट देखिन्छ। बालकको सानै उमेरमा टाउकोको गम्भीर समस्या देखिई शल्यक्रिया तथा पटकपटक उपचार भएको, उपचारपछि पनि निज धेरै रुने र नसुत्ने गरेको तथा परिवारले तलब, सञ्चयकोष र सापटी रकम खर्च गरेको विषय प्रतिवादीको कथन

मात्रमा सीमित रहेको पनि छैन। बिस्ना साउँद र शंकर कार्कीको घटनाविवरण कागज तथा जाहेरवालाको बकपत्रले पनि बिरामी सन्तान, निरन्तर उपचार र त्यसबाट सिर्जित पारिवारिक तनावको पृष्ठभूमिलाई समर्थन गरेको अवस्था छ। तथापि उपचार र स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको अवस्थाबाट परिवारमा गहिरो मानसिक तथा आर्थिक दबाव परेको तथ्य विचारणीय छ।

२९.३ प्रतिवादी र मृतकबीच पूर्वदेखि प्रतिशोध, सम्पत्ति हत्याउने उद्देश्य वा वैमनस्यका कारण योजना बनेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको पाइएन। उपलब्ध विवरणले घटनालाई रोगग्रस्त सन्तानको उपचार, खर्च तथा भविष्यको अनिश्चितताबाट उत्पन्न असाधारण पारिवारिक सङ्कटको पृष्ठभूमिमा देखाउँछन्। यस्तो पृष्ठभूमिले ज्यान मार्ने कार्यलाई उचित बनाउँदैन र कसूरको मनसाय पनि मेटाउँदैन। तर कानूनले सजायको अनुपात निर्धारण गर्दा हेर्न भनेको कसूर हुँदाको परिस्थिति यही हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

२९.४ प्रतिवादीले अनुसन्धान तथा अदालत दुवैमा आफूले चक्कु प्रहार गरेको र बालकको ज्यान गएको मूल कार्य स्वीकार गरेका छन्। आफ्नै प्रत्यक्ष कार्य स्वीकार गरेको तथा कानूनबमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको अदालतको बयानले निजको आफ्नो कसूरमा साबिती रहेको देखाउँछ। सो स्वीकारोक्तिलाई अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको हुँदा दफा १४५ को उपदफा (१क) को साबितीसम्बन्धी शर्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिन्छ।

२९.५ स्वीकारोक्ति मात्रले स्वतः घटी सजाय पाउने सुविधा सिर्जना हुन नसक्ने हुँदा उपर्युक्त दुवै स्थितिलाई समग्रमा सन्तुलित रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो। प्रतिवादीको कसूरको स्वीकारोक्ति तथा रोगग्रस्त सन्तानको उपचारबाट उत्पन्न असाधारण पारिवारिक, मानसिक र आर्थिक दबाबको विशिष्ट पृष्ठभूमिमा पच्चीस वर्षको जन्मकैदको सजाय न्यायको रोहमा बढी पर्ने देखियो। दश वर्षको कैदले प्रतिवादीलाई गम्भीर दण्डको अनुभूति गराउने, यस प्रकारको हिंसाको निवारणमा योगदान गर्ने, अपराधानुरूपं च दण्डं दण्ड्येषु पातयेत् को मर्म पुरा हुने तथा उपलब्ध विशेष परिस्थितिलाई समेत सजायमा स्थान दिने देखिन्छ। उल्लिखित समग्र परिस्थितिलाई विचार गर्दा प्रतिवादी पुष्कर कार्कीलाई दश वर्ष कैद हुने गरी घटी सजायको राय प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त देखिन आयो।

३०. तसर्थ, मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट प्रतिवादी पुष्कर कार्कीले नाबालक छोरा माहिर कार्कीको ज्यान मारी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) बमोजिमको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहर्नाले निजलाई सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्छ। घाइते बिस्ना साउँदको उपचार खर्च तथा मृतकको आमा बिस्ना साउँदलाई व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी पुग्न सक्दैन। प्रतिवादीबाट

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम रु. २,८००।– क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा दाखिला गराउने ठहर्छ। प्रतिवादीको कसूरको स्वीकारोक्ति र कसूर हुँदाको विशेष परिस्थितिलाई विचार गर्दा जन्मकैदको सजाय न्यायको रोहमा बढी पर्ने देखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५ को उपदफा (१क) बमोजिम निजलाई १० (दश) वर्ष कैद हुने गरी घटी सजायको राय प्रस्ताव गरिएको छ। अरू तपसिलबमोजिम गर्नू।

<u>तपसिल</u>

१) माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी पुष्कर कार्कीलाई जन्मकैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएको हुँदा सोको लगत कस्नू। निज मिति २०८२।०८।२१ गते पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा रहेको र यस अदालतको मिति २०८२।०९।२० को थुनछेक आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रही हालसम्म थुनामै रहेको देखिँदा कानूनबमोजिम थुनामा बसेको अवधि कट्टा हुने गरी कैदी पुर्जी तयार गरी निज रहेको कारागार कार्यालयमा पठाउनू र लगत असुल गर्न तहसिल शाखामा लगत दिनू।

२) प्रतिवादीबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्क रु. २,८००।– (दुई हजार आठ सय रुपैयाँ) पीडित राहत कोषमा दाखिला गराउने ठहरेकाले सोको लगत कसी प्रतिवादीबाट असुल उपर गर्नु भनी तहसिल शाखामा लगत दिनू।

३) माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय हुने ठहरी दश वर्ष कैदको घटी सजायको राय प्रस्तावसमेत गरिएको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५ को उपदफा (१) र (१क) तथा दफा १४८ बमोजिम साधक तथा कारणसहितको घटी सजायको राय सक्कल मिसिलसहित उच्च अदालत पाटनमा पेस गर्नू।

४) माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी पुष्कर कार्कीलाई कर्तव्य ज्यानको कसूरमा जन्मकैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएको हुँदा उक्त फैसलामा चित्त फैसलाको जानकारी पाएको मितिले ७०(सत्तरी) दिनभित्र उच्च अदालतमा पाटनमा प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि साथै राखी सम्बन्धीत कारागार कार्यालय मार्फत निज प्रतिवादीलाई फैसलाको जानकारी दिनू।

५) जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंलाई फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित फैसलाको जानकारी पठाइदिनू।

६) सरोकारवालाले नक्कल माग्न आए नियमानुसार नक्कल दिनू।

७) प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय अभिलेखमा प्रविष्ट गर्नू। साधक तथा घटी सजायको रायका लागि पठाउने मिसिलको प्रेषण अभिलेख राखी माथिल्लो अदालतबाट मिसिल प्राप्त भएपछि नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।

शिवप्रसाद आचार्य

(शिवप्रसाद आचार्य)

जिल्ला न्यायाधीश

<u>फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने</u>

शाखा अधिकृत– तिर्थराज शर्मा

कम्प्युटर अपरेटर– बिनोद थापा

इजलास नम्बर– ४२

फाँट नम्बर– १

इति संवत् २०८३ साल असोज महिना १५ गते रोज ५ शुभम्।

फैसला प्रमाणीकरण मिति– २०८३/०६/१२ / शिवप्रसाद आचार्य